

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1282/2530

พนักงานอัยการ จังหวัดตรัง
นายจำรูญ หรือจรูญ ชุนทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78

จำเลยใช้อาวุธปืนยิง ก. ถึงแก่ความตายแล้วหลบหนีไป บ. พยานโจทก์ เบิกความว่า พลตำรวจ ช. กับ บ. และ ป. ได้วิ่งติดตามจำเลยไปเพื่อจะจับจำเลย บ. ได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางที่จำเลยวิ่งไปประมาณ 4-5 นัด กระสุนปืนถูกพลตำรวจ ช. ทำให้ถึงแก่ความตายข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงพลตำรวจ ช. แม้จำเลยจะไม่ให้การรับสารภาพ พยานหลักฐานโจทก์ก็พอฟังลงโทษจำเลยได้คำรับสารภาพของจำเลยจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา และไม่มีเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น กรณีไม่สมควรลดโทษให้ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงนายกล่อม น้อยเอียด โดยเจตนาฆ่า นายกล่อม ถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตาย พลตำรวจชิน สุจริต เห็นเหตุการณ์ จึงเข้าจับกุมจำเลย อันเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงขัดขวางโดยเจตนาฆ่าเจ้าพนักงาน พลตำรวจชินถูกกระสุนปืนถึงแก่ความตายทันที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 91 ให้คืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 91 ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ส่วนในความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ลงโทษประหารชีวิตแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่เป็นเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่สมควรลดโทษให้ เมื่อความผิดกระทงหลังมีโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่ต้องนำเอาความผิดกระทงแรก มารวมเข้าด้วยกันให้ประหารชีวิตจำเลยของกลางคือเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติจากทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยไม่ได้เถียงว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงนายกล่อม น้อยเอียด ทำให้นายกล่อมถึงแก่ความตาย แล้วจำเลยหลบหนีไป พลตำรวจชิน สุจริต กับพวก ได้ติดตามจำเลยไปเพื่อจะจับกุมจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงพลตำรวจชินซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่ ทำให้พลตำรวจชินถึงแก่ความตายอีก 1 คน มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่ามีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หรือไม่ ที่จำเลยอ้างว่าในความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ โจทก์ไม่มีพยานที่เบิกความว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงดังนั้นที่จำเลยรับสารภาพ จึงเป็นการให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานั้น เห็นว่า นายบุญช่วย ชูทิพย์ พยานโจทก์เบิกความว่า พลตำรวจชินกับนายบุญช่วยและนายประสิทธิ์ พุฒสม ได้วิ่งติดตามจำเลยไป เพื่อจะจับจำเลย นายบุญช่วยได้ยิงเสียปืน

ดังมาจากทางที่จำเลยวิ่งไปประมาณ 4-5 นัด กระสุนปืนถูกพลตำรวจชนทำให้ถึงแก่ความตาย ข้อเท็จจริงดังกล่าวฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงพลตำรวจชนแม้จำเลยจะไม่ให้การรับสารภาพพยานหลักฐานโจทก์ก็พอฟังลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ ดังนั้นคำรับสารภาพของจำเลยจึงไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา และไม่มีเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น กรณีไม่ควรลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องการลดโทษเพราะจำเลยรับสารภาพต่อศาลเป็นเหตุบรรเทาโทษ มีหลักเกณฑ์ 2 ประการคือ 1. จำเลยให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2548/2525) หากพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงแม้จำเลยรับสารภาพ ก็ถือว่าเป็นการจำนนต่อพยานหลักฐาน ไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ซึ่งตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่ว่าถ้าโจทก์มีประจักษ์พยานยืนยันมั่นคง ไม่ต้องอาศัยคำรับสารภาพของจำเลย คำรับสารภาพนั้น

ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1614/2513, 1913/2514, 1875/2520, 3294/2527) บางคดีโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน แต่มีพยานแวดล้อมกรณีหนาแน่นรับฟังได้มั่นคงคำรับสารภาพของจำเลยไม่เป็นเหตุ บรรเทาโทษเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2707/2527) 2. พฤติการณ์การกระทำ ความผิดของจำเลย ซึ่งศาลพิจารณาควบคู่กันกับหลักเกณฑ์ข้อที่ 1 กล่าวคือ ถ้า คำรับสารภาพของจำเลยไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและพฤติการณ์โหดเหี้ยม ร้ายแรง ไม่มีเหตุลดโทษให้จำเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 175/2527, 2537/2528) อย่างไรก็ดีศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นในขณะที่จำเลย กระทำผิด และคำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็น ประโยชน์ในการพิจารณาอยู่บ้าง แต่การกระทำของจำเลยแสดงให้เห็นจิตใจอัน เหี้ยมโหดหินชาตติพิศมมนุษย์ของจำเลย ไม่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2707/2527). จิรนิติ หะวานนท์